

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官、被告人又は弁護人が事件を公判前整理手続に付することを求めたが、裁判所がその請求を却下する決定をした場合には、その検察官、被告人又は弁護人は、その却下決定に対して即時抗告をすることができる。
- イ. 被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
- ウ. 裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
- エ. 公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
- オ. 公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

本記述は、却下決定に対して即時抗告をすることができるとしている点で、誤っている。

即時抗告は、裁判所の決定のうち、特に即時抗告ができる旨法定された決定について不服申立てをする制度である（419条参照）。この点、公判前整理手続に付する請求を却下する決定に対しては、即時抗告ができる旨法定されていない。なお、即時抗告ができる旨法定されている例としては、刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告（349条の2第5項）、再審請求棄却決定に対する即時抗告（450条、447条1項）などがある。

イ 誤っている

本記述は、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができないとしている点で、誤っている。

316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる」と規定しており、被告人の出頭は義務ではなく権利であるということが定められている。もっとも、裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる（316条の9第2項）。

ウ 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条により、本記述は正しい。

裁判所は、裁判員裁判対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条）。その趣旨は、一般国民が裁判に参加するに当たっては、審理に要する見込み期間があらかじめ明らかになっていると共に、争点に集中した迅速かつ充実した審理が必須の前提となるという点にある。

エ 正しい

316条の17第1項により、本記述は正しい。

被告人又は弁護人は、検察官から証明予定事実記載書の送付を受け、かつ、検察官請求証拠や類型証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない（316条の17第1項）。

オ 正しい

316条の32第1項により、本記述は正しい。

公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、298条1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない（316条の32第1項）。その趣旨は、公判審理において新たな証拠調べ請求を無制限にすることができるとすれば、新たな主張を誘発して争点整理の実効性が損なわれ、相手方の反証準備のために公判審理を中断せざるを得なくなるなど、策定した審理計画の実現が困難になるという点にある。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。